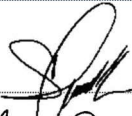
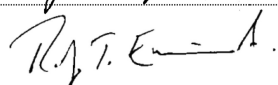


 ICONSA INGENIERÍA CONTINENTAL S.A.	MANUAL DE ETICA Y CONDUCTA	Código: IC-RH-M-01
		Versión Vigente (VV): 01
Proceso:	RECURSOS HUMANOS	Pág. 1 de 19

MANUAL DE ETICA Y CONDUCTA

	Cargo	Firma	Fecha
Emitido por:	Gerente RRHH y ADMON		
Nombre	Samantha Kosmas		02-October-2023
Revisado por:	CSG		
Nombre	Argelia Ugarte		03-October-2023
Aprobado por:	Alta Dirección		
Nombre	Rodrigo Eisenmann		04-October-2023

CONTENIDO

1. Objetivo	3
2. Campo de aplicación.....	3
3. Términos, definiciones y abreviaturas.....	3
4. Referencias	3
5. Descripción.	3
6. Diagrama del procedimiento	10
7. Registros	11
8. Anexos	11
9. Identificación de cambios	19

1. Objetivo

El objetivo de este manual es de informar las directrices de **Ingeniería Continental, S.A. (ICONSA)** en cuanto a los comportamientos éticos en el entorno de trabajo para garantizar que el personal pueda adoptar las decisiones apropiadas y respetar y mantener los valores básicos y principios de **ICONSA**.

2. Campo de aplicación.

Este documento aplica para todo el personal de **Ingeniería Continental, S.A.**

3. Términos, definiciones y abreviaturas.

- ❖ Consultar el documento **Glosario de Términos, Definiciones y Abreviaturas (IC-SGC-D-07)**.

4. Referencias

- ❖ Apartado 7.1.4 de la Norma ISO 9001:2015. Ambiente para la operación de los procesos.
- ❖ Ley 7 del 14 de febrero de 2018. Que adopta medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios y dicta otras disposiciones.
- ❖ Ley 81 de 26 de marzo de 2019. Sobre protección de datos personales.
- ❖ IC-RH-D-07 Política contra el Trabajo infantil y la Trata de Personas.
- ❖ IC-RH-D-08 Guía Ética de Conducta Empresarial - ICONSA
- ❖ IC-TI-D-01 Política de Equipo de Cómputo y Claves de acceso.
- ❖ IC-TI-D-02 Política de uso de internet y correo electrónico.
- ❖ IC-TI-IT-01 Instructivo para Plan de Respaldo (Backup) de la información.
- ❖ IC-TI-F-00-06 Entrega de equipos celulares

5. Descripción.

Responsabilidades individuales		
General	5.1	ICONSA mantiene su compromiso de cumplir con las normas éticas y de conducta estipuladas en nuestra legislación local, por lo que ha desarrollado la Guía Ética de Conducta Empresarial - ICONSA (IC-RH-D-08) , al igual que este manual, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todo el personal que labora en ICONSA.
Personal de la Organización	5.2	El manual de ética y conducta no puede darle asesoramiento específico para cada situación, dilema o decisión que le surja, sin embargo, le brinda guías de orientación. En caso de que tenga dudas, pregúntese lo siguiente: • ¿Estoy manteniendo los valores de ICONSA? (Seguridad, Calidad, Orgullo profesional, Ética profesional, Respeto por el individuo e Innovación e ingenio).

		• ¿Es legal y estoy autorizado a hacerlo? • ¿Estoy haciendo lo correcto y dando el ejemplo? • ¿Si esto llega a conocimiento público, seguiré pensando que hice lo que corresponde? • ¿Esto pudiera traer algún problema legal para ICONSA?
Personal de la Organización	5.3	Si usted sospecha que alguien está infringiendo este manual, es su obligación decirlo a su supervisor, jefe inmediato y/o el Gerente de área. Si no hace nada, pone en riesgo la reputación de ICONSA. Si informa a tiempo, le dará oportunidad a ICONSA para detectar de manera temprana una infracción posible o real y tratar de evitar las consecuencias adversas para la compañía.
Gerentes de ICONSA	5.4	Como Gerente de ICONSA usted debe: • Comprender y respetar este manual • Comprender los riesgos de infracción de este manual que corresponden a su área de negocio y cuáles son las acciones para mitigarlos. • Asegurarse que el personal a su cargo haya dedicado tiempo a leer y comprender la información contenida en este manual. • Asegurarse de que su personal comprenda las acciones que debe seguir para evitar infracciones a este Manual, por ejemplo, comunicarle a usted por escrito sobre obsequios y/o actos de hospitalidad que deseen ofrecerle. • Estar alerta a cualquier infracción del Código y alentar a los miembros de su equipo de trabajo a que le informen si saben o sospechan que esté ocurriendo una infracción. • Si a usted le notifican sobre una infracción, usted tiene la responsabilidad de notificarla a la presidencia y/o vicepresidencia de ICONSA. Debe igualmente asegurarse de mantener la confidencialidad de la información recibida de posibles infracciones que le transmitan. • Aplicar una gestión apropiada de las consecuencias en respuesta a una infracción de este manual.
Salud Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.		
Personal de la Organización	5.5	Usted debe contribuir a que las actividades diarias y la ejecución de proyectos dentro de ICONSA se lleven a cabo sin accidentes ni incidentes que conlleven lesiones personales, daños de activos, problemas de calidad, o medioambiente o incumplimiento a los procedimientos y normas internas y legales que pongan en riesgo la reputación de ICONSA. Para ello, debe: • Intervenir en caso de que observe situaciones en las cuales se comprometa la seguridad de cualquier persona de ICONSA o de terceros.

		• Cumplir con las normas, procedimientos y la legislación vigente en materia de Salud, Seguridad Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente. • Conocer y cumplir con los procedimientos, instrucciones, normas, manuales, así como toda la información documentada de ICONSA. • Asegurarse de cumplir con la Política de Salud Seguridad Ocupacional y Ambiente de ICONSA. • Notificar a su jefe y/o al personal de cumplimiento de cualquier incidente, posible incidente o cuasi incidente que llegue a su conocimiento.
Acoso		
Personal de la Organización	5.6	ICONSA no tolera el acoso. No se acepta ningún comportamiento que sea humillante, hostil o intimidante. Por ello, la Presidencia de ICONSA adopta el obligatorio cumplimiento del reglamento basado la Ley No. 7 de febrero de 2018, (ver anexo). En esta norma se exponen las medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios. Sus responsabilidades son: • Tratar a todos con respeto en todo momento. • No intimidar física o verbalmente a ninguna persona en el entorno laboral. • No humillar, hostigar, acosar sexual o moralmente a otras personas • No hacer bromas o comentarios inapropiados, racistas, o sexistas. • No exhibir material ofensivo o irrespetuoso. • Cuestionar a alguien si su conducta le resulta hostil, intimidante, humillante o irrespetuosa. • Contactar a su supervisor inmediato, al departamento de Recursos Humanos, a la Presidencia o Vicepresidencia de ICONSA para notificar este tipo de conductas.
Derechos humanos		
Presidencia, Gerentes, Personal de la Organización y de Recursos Humanos	5.7	ICONSA respeta los derechos humanos fundamentales, por lo que mantiene una Política contra el Trabajo Infantil y la Trata de Personas (IC-RH-D-07) • ICONSA no tolera el trabajo en condiciones forzosas o de servidumbre y rechaza la esclavitud y trata de personas. • ICONSA rechaza el uso de mano de obra infantil en todas sus operaciones. Todo el personal que labora, tiene la edad legalmente permitida para trabajar de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. • ICONSA promueve actividades de sensibilización y comunicación sobre los principios de esta política a todas las partes interesadas.

Igualdad de oportunidades		
Personal de la Organización y de Recursos Humanos	5.8	ICONSA ofrece igualdad de oportunidades a todos sus trabajadores para asegurar conseguir y retener a los mejores talentos y atraer a personas capacitadas. De igual manera, ha desarrollado documentos internos que aseguran la igualdad de oportunidades en los procesos de reclutamiento y selección. Sus responsabilidades son: • Al adoptar decisiones relativas al empleo como contrataciones, evaluación, ascenso, formación, desarrollo, disciplina o despido, debe basarlas en factores enteramente objetivos como méritos, idoneidad y desempeño, así como en consideraciones de negocios. • Entender que la diversidad aporta a ICONSA un valor como empresa. Está prohibido discriminar por motivo de raza, color, religión, edad, género, preferencia sexual, identidad de género, estado civil, discapacidad, origen étnico o nacionalidad.
Uso de recursos informáticos y de comunicaciones electrónicas		
Gerentes y Personal de la Organización	5.9	ICONSA le proporciona recursos informáticos y de comunicación para que pueda realizar su trabajo en condiciones de seguridad. Los mismos incluyen los equipos, software, y datos (información). Usted debe: • Cumplir con los requisitos de seguridad de Informática indicados en la sección 4 de este documento, entre los cuales destacan los siguientes: ○ Política de Equipo de Cómputo y Claves de Acceso (IC-TI-D-01). ○ Política de uso de internet y correo electrónico (IC-TI-D-02) ○ Entrega de equipos celulares(IC-TI-F-00-06). Refiérase a la sección “Condiciones de entrega” • Hacer uso racional de los equipos (computadora, celular y otros) que se le han entregado para realizar sus labores. • Proteger la confidencialidad de sus claves de acceso. Solo pueden ser compartidas al personal de informática. • Reportar los daños físicos o malfuncionamiento inmediatamente ocurran. Se prohíbe: • Utilizar cuentas personales de correo electrónico para comunicaciones de trabajo, a menos que haya sido autorizado por su gerente a hacerlo. • Utilizar los recursos de la empresa y servicios de comunicación para intimidar, insultar o acosar a otras personas, e/o interferir en el trabajo de los demás.

		• Modificar las configuraciones de seguridad descargadas por ICONSA a su equipo, a menos que el personal de Informática le solicite hacerlo. • Provocar daños a los equipos de manera deliberada. • Acceder, almacenar, enviar o cargar material pornográfico y otro material indecente u ofensivo utilizando los recursos informáticos y de comunicaciones de ICONSA ni conectarse a sitios de juegos de azar en línea o realizar actividades ilegales. • Realizar sus actividades personales de negocio utilizando los equipos de Informática y comunicaciones de ICONSA ni apoyar a otros para que lo realicen.
Protección de activos		
Personal de la Organización	5.10	Los activos de ICONSA pueden ser físicos, electrónicos, financieros e intangibles como del logo. Sus responsabilidades con los activos de ICONSA son las siguientes: • Proteger y utilizar los activos de manera apropiada. Debe proteger los mismos del derroche, pérdida, daño, abuso, robo, apropiación indebida, infracciones y otras formas de abuso. • Igualmente debe proteger los activos que le han sido confiados y asignados en función de la posición que ocupa, protegiéndolos contra pérdidas, robo o abuso. De la misma manera con los activos compartidos. • No debe ocultar, modificar o destruir documentos ilegalmente • Solo debe usar su tarjeta de crédito corporativa para gastos del negocio razonables y aprobados. • Debe hacer lo posible para cuidar los activos compartidos de ICONSA, tales como vehículos, fotocopadoras entre otros. Si usted se da cuenta de que dichos activos son utilizados de manera inapropiada, debe intervenir o notificar la situación.
Privacidad de datos personales		
Gerentes y Personal de Recursos humanos	5.11	Los datos personales son aquellos que hacen referencia a una persona y los cuales incluyen, pero no se circunscriben a: Su nombre, sus datos de contacto. Existe también información más privada como raza u origen étnico, datos sobre la salud, preferencia sexual, conducta delictiva que son delicados y están sujetos a requisitos más estrictos de manejo. ICONSA cumple con lo dispuesto en la Ley 81 de 26 de marzo de 2018. Sobre protección de datos personales. ICONSA mantiene contratos de confidencialidad para la no divulgación de información sensitiva. Solo se pueden tratar datos personales con fines legítimos y deben ser exactos y pertinentes para la finalidad para la cual están siendo recopilados. Se deben proteger del acceso inapropiado.

		Si no se cumple con estos requisitos, se corre el riesgo de afectar negativamente y perjudicar a personas y la reputación de ICONSA. Sus responsabilidades son: • Identificar los riesgos contra la privacidad de datos que puedan haber antes de proceder a recopilar, usar o conservar datos personales, por ejemplo, en un equipo de informática. • Solo deben tratarse los datos personales con fines específicos, definidos y legítimos, como por ejemplo ofrecer información que designen las autoridades locales. • Cuando se tenga que realizar el tratamiento de datos personales, siempre debe informarlo a la persona cuyos datos fueron transmitidos y en caso necesario, obtener su consentimiento. • Debe asegurarse de mantener actualizados los datos que mantenga en su poder y de deshacerse de ellos cuando dejen de ser necesarios.
Privacidad de información empresarial y propiedad intelectual		
Personal de la Organización	5.12	Los datos empresariales que genera ICONSA, y que se encuentran sujetos a privacidad y propiedad intelectual pueden ser ideas, tecnología, conocimientos técnicos y pericia (know how) y secretos comerciales. ICONSA mantiene en sus contratos cláusulas de confidencialidad para la no divulgación de información sensitiva y realiza inducciones a su personal de primer ingreso en donde informa sobre la responsabilidad de todos para mantener la privacidad de la información de la empresa como parte de la ética empresarial interna. Sus responsabilidades son las siguientes: • Debe mantener en resguardo y no divulgar los secretos industriales e información de procesos, métodos de producción o constructivos y cualquier tipo de información documentada de ICONSA, así como de sus clientes. • Debe mantener en estricta confidencialidad las listas de precios e información técnica, planos, manuales de procedimientos y cualquier otra información que para los efectos de ICONSA, se considere clasificada y confidencial. • No se pueden divulgar a terceros, salvo autorización expresa por la Presidencia, aspectos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicio a ICONSA. • No puede difundir, ni revelar, ni hacer uso de información documentada, o cualquier información perteneciente a ICONSA para propósitos personales. • No puede revelar información sensitiva perteneciente a ICONSA incluso dentro del ámbito interno, en caso de que así lo requiera su posición laboral. • Si necesita difundir información de ICONSA con terceros; debe contar con la aprobación de la Presidencia o a su designado.

		• No puede realizar cambios a la información documentada de ICONSA a menos que haya sido designado para ello por la Presidencia o Vicepresidencia. • Si usted genera información o innovación en el ejercicio de sus funciones para ICONSA, debe notificarlo a la Presidencia. • Debe almacenar la información técnica y comercial de manera apropiada y con controles de acceso. • Debe clasificar la información sensible y ubicarla de manera que sea incluida en las copias de respaldo que realiza regularmente ICONSA. • Debe firmar un acuerdo de confidencialidad de ICONSA.
Comunicaciones de Negocios		
Personal de la Organización	5.13	Todas las comunicaciones hechas en público a nombre de ICONSA, como lo son su página web, y las comunicaciones por redes sociales y medios de comunicación locales e internacionales están sujetas a requisitos de divulgación y por consiguiente solo serán autorizadas por la Presidencia de ICONSA, Vicepresidencia o el personal que se designe para tal propósito. Cada comunicación de ICONSA debe ser exacta en todos los aspectos importantes, completa, pertinente, equilibrada y debe cumplir con todas las normas vigentes y reglamentaciones aplicables. Sus responsabilidades son las siguientes: • No debe revelar información acerca de las actividades de ICONSA a menos que se le autorice a ello. • No se puede interactuar con los medios de comunicación sin la autorización de la Presidencia o Vicepresidencia de ICONSA. • No se pueden realizar publicaciones en las redes sociales personales de información relativa a situaciones de seguridad, salud, medioambiente, calidad, incidentes, aspectos de negocios ya sea propios o de un consorcio en el cual esté participando ICONSA.
Personal autorizado para brindar comunicación a los medios de comunicación	5.14	Sus responsabilidades son las siguientes: • Debe asegurarse que tiene autorización de la Presidencia o Vicepresidencia de ICONSA para difundir la información sobre la cual le están preguntando los medios de comunicación. • En caso de que así sea, la información que brinda debe ser exacta, verdadera, coherente y que no induzca a errores. • El medio utilizado debe ser el adecuado para su mensaje.
Soborno y corrupción		
Personal de la Organización	5.15	ICONSA forja relaciones basadas en la confianza y mantiene una reputación basada el cumplimiento de las medidas legales aplicables en la cual no acepta el soborno o la corrupción

		Usted como parte del personal de ICONSA, debe conocer que sus responsabilidades son las siguientes: • No debe ofrecer, pagar, hacer, buscar o aceptar un pago personal, obsequio o favor a cambio de un tratamiento favorable o para obtener una ventaja comercial. No debe permitir que nadie lo haga en nombre suyo. • Solamente se permite realizar obsequios en ocasiones especiales y fiestas, de acuerdo a montos de dinero y listas que hayan sido previamente aprobadas por la Presidencia de ICONSA. • No debe hacer pagos de facilitación. Si se ha pedido o efectuado un pago de facilitación, debe notificarlo inmediatamente a su superior inmediato y a la Presidencia y/o Vicepresidencia • Debe denunciar la conducta corrupta. El hecho de no intervenir ante sospechas de soborno y corrupción puede acarrearle responsabilidad a ICONSA y a sus trabajadores.
Conflictos de Intereses		
Gerentes y Personal de la Organización	5.16	Ocurren cuando sus relaciones personales, participación en actividades externas a ICONSA o intereses en otra empresa, podrían influir o ser percibidos por otros como si estuviera influyendo sobre las decisiones que un trabajador toma, lo cual puede poner en peligro la reputación de ICONSA. En caso de un conflicto de intereses real, potencial o percibido por el trabajador, el mismo debe notificarlo inmediatamente a la Presidencia y/o Vicepresidencia para que el mismo sea de conocimiento de los mismos y en función de ello, podrían adoptarse algún tipo de acción si se considera pertinente. Sus responsabilidades son las siguientes: • No debe permitir que ninguna decisión que deba adoptar en ICONSA sea influida por consideraciones personales como relaciones o intereses externos que usted tenga, de su familia o de amigos. • En caso de un conflicto de intereses real, potencial o percibido debe comunicarlo inmediatamente a la Presidencia y/o Vicepresidencia. • Si no está seguro si existe algún conflicto de intereses, pregunte a su supervisor inmediato o al personal de Recursos Humanos. • No puede adoptar una decisión que cree un conflicto de intereses real, posible o percibido.

6. Diagrama del procedimiento

7. Registros

Código (si aplica)	Nombre
IC-RH-D-07	Política contra el Trabajo Infantil y la Trata de Personas
IC-RH-D-08	Guía Ética de Conducta Empresarial - ICONSA
IC-TI-D-01	Política de Equipo de Cómputo y Claves de Acceso
IC-TI-D-02	Política de uso de internet y correo electrónico
IC-TI-F-00-06	Entrega de equipos celulares

8. Anexos

Reglamento basado en Ley 7 del 14 de febrero de 2018. Que adopta medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios y dicta otras disposiciones.

(ver próxima página)



Avenida

Domingo Díaz

Plaza Conquistador

Local 74M

Aptdo.0843-03089

Panamá, Panamá

Tel. 271-1824

www.iconsanet.com

MEMORANDUM

Fecha : 15 de mayo de 2018

Para : Todo el Personal

De : Rodrigo J. Eisenmann A., Presidente

Samantha Kosmas, Gerente de Recursos Humanos

Asunto : Reglamento que Previene, Prohíbe y Sanciona los actos de discriminación conforme a la ley 7 de 14 de febrero de 2018.

Por este medio, se le informa, a todos los trabajadores de Ingeniería Continental, S.A. que en cumplimiento de la ley 7 de 14 de febrero de 2018, hemos adoptado un Reglamento especial para la prevención, prohibiciones y sanciones de actos discriminatorios, hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo y sexismo, conforme a las políticas y principios de esta empresa quien incurra en los actos descritos en el párrafo anterior será sancionado, como lo establece la ley.

Esta Ley define el hostigamiento, acoso sexual o moral como la acción u omisión sistemática, continua o de reiteración eventual, en la que una persona insinúa, invita, pide, persigue, limita o restringe derechos, disminuye la libertad, actúa groseramente con insultos, humilla a otros con fines de obtener alguna retribución sexual o afectar la dignidad de la otra persona. En el ámbito laboral, incluye, pero no se limita, a la explotación, la negativa de darle a la víctima la misma oportunidad de empleo, no aplicar los mismos criterios de selección, no respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo o descalificación del trabajo realizado, afectando la dignidad de una persona u obtener alguna retribución de carácter sexual.

Se pone a disposición de todos los trabajadores copia de este reglamento en nuestra página web e intranet que entra a regir a partir del día 16 de mayo de 2018.

Sin más por el momento, se despide

Atentamente,

Rodrigo J. Eisenmann A.
Presidente

Samantha Kosmas
Gerente de Recursos Humanos

Reglamento de Prevención, Prohibición y Sanción de Actos Discriminatorios

Artículo 1: Objetivo:

El presente Reglamento tiene por objeto sensibilizar, prevenir, prohibir y sancionar los actos de hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo y sexismo en el ámbito laboral en La Empresa Ingeniería Continental, S.A., en cumplimiento de la ley 7 de 14 de febrero de 2018.

Artículo 2: Principios

Ingeniería Continental, S.A., es una empresa que se fundamenta en principios éticos y morales que previene, prohíbe y sanciona las acciones y omisiones que constituyen hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo y sexismo.

Artículo 3: Ámbito de Aplicación

El presente Reglamento se aplica a todos los trabajadores de La Empresa Ingeniería Continental, S.A., sin distinción de cargo o jerarquía.

Artículo 4: Definiciones

Para efectos de este Reglamento establecen los términos siguientes:

La Empresa: Es la sociedad anónima denominada Ingeniería Continental, S.A., inscrita en Ficha N 269258, Rollo 37852, Imagen 40, de la Sección de Micropelículas (Mercantil).

Trabajador: Toda persona contratada mediante un contrato de trabajo, que presta servicios en La Empresa Ingeniería Continental, S.A., sin distinción del cargo o posición jerárquica.

Hostigamiento, Acoso sexual o Moral: Acción u omisión sistemática, continua o de reiteración eventual, en la que una persona insinúa, invita, pide, persigue, limita o restringe derechos, disminuye la libertad, actúa groseramente con insultos o humilla a otro con fines de obtener alguna retribución sexual o afectar la dignidad de otra persona.

En el ámbito laboral, incluye, pero no se limita a la explotación, la negativa de darle a la víctima las mismas oportunidades de empleo, no aplicar los mismos criterios de selección, no respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo o descalificación del trabajo realizado.

Racismo: Concepción que parte de una superioridad de ciertas razas o raza sobre otras, basándose en una supuesta pureza biológica que debe traducirse en ventajas para la raza superior, o en el reconocimiento de su dominio, sobre otra u otras que son finalmente

discriminadas y tratadas indignamente. Es un instrumento para afianzar el poder político y económico de ciertos grupos, que se basa en unas meras características físicas como justificación de una estructura de poder determinada. Se manifiesta como tener buena presencia para acceder a un puesto de trabajo.

Sexismo: Acción que subvalora, excluye y estereotipa a las personas por su sexo.

Artículo 5: Derecho de Administración:

La Empresa es la titular del derecho de administración en todos sus aspectos:

- A. De determinar y alcanzar sus objetivos.
- B. Tiene derecho de planeación respecto a la forma y su futuro.
- C. Establecer los métodos de producción y trabajo.
- D. Hacer frente a las contingencias.
- E. Aprovechar las oportunidades de negocio.
- F. Es la única evaluadora para determinar la capacidad e idoneidad de cualquiera persona para ocupar un puesto, tarea o función a que aspire o se haya sido designado, así como para determinar los méritos o decidir su ascenso y/o mejora de remuneración, salvo que en este último caso las medidas se dispongan por ley.
- G. Crear nuevas categorías de clasificación o eliminar las que considere conveniente, de acuerdo a su desarrollo.
- H. Establecer las descripciones y los deberes correspondientes a cada puesto de trabajo, conforme a la naturaleza de La Empresa.
- I. Realizar los cambios que impliquen movilidad horizontal o funcional, cumpliendo con lo que establece el Código de Trabajo.
- J. Promover la eficiencia y la eficacia.
- K. Promover y exigir la productividad.
- L. Procurar y eliminar las improvisaciones.
- M. Establecer los elementos de control.
- N. Establecer los planes y políticas
- O. Hacer los cambios de estrategia que considere necesario.
- P. Optimizar las funciones del Recurso Humano.
- Q. Procurar el logro de los resultados planificados.
- R. Dar estricto cumplimiento a las leyes y al presente Reglamento.

Artículo 6: Del Reclutamiento

El proceso de reclutamiento se inicia a partir de la necesidad de La Empresa de contratar una o varias personas para puestos de trabajo de carácter nuevo, temporal, permanente o de remplazo.

La Empresa podrá contar si lo considera oportuno con un banco de datos para diferentes posiciones.

Artículo 7: Publicación de las Vacantes

La Empresa podrá si lo considera oportuno publicar las vacantes en los murales de La Empresa, en medios de comunicación o por redes sociales.

En ningún caso la publicación hará mención de requisitos referentes a sexo, raza, edad, estado civil o buena presencia física.

Artículo 8: Normas Generales del Reclutamiento

Para efectos del Reclutamiento y sin limitarse a ello La Empresa podrá tener en consideración lo siguiente:

1. Cada vacante responde a la necesidad efectiva de contratar a uno o varios trabajadores.
2. Toda plaza nueva, debe ser previamente aprobada por la Presidencia o Gerencia General de La Empresa.
3. El reclutamiento de personal se hará por intermedio del Depto. de Recursos Humanos o la Gerencia General.
4. Corresponde a El Depto. de Recursos Humanos evaluar los “curriculum vitae” u hojas de vida, conforme a la necesidad de La Empresa y los requisitos del puesto.
5. El Depto. de Recursos Humanos requerirá autorización expresa de la Gerencia General para reclutar candidatos que tengan conyugues o familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad dentro de La Empresa.
6. El Depto. de Recursos Humanos requerirá autorización expresa de la Gerencia General para reclutar personas que hayan sido despedidas cuya terminación haya sido por causas administrativas o motivadas.

Artículo 9: De la Preselección

El Depto. de Recursos Humanos revisará las hojas de vida recibidas para decidir a quienes llamar a las entrevistas con el fin de validar los datos generales, preparación, experiencia e interés para el cargo.

Artículo 10: De la Selección

Todo proceso de selección de personal será en coordinación por el Depto. de Recursos Humanos. El Gerente del área, entrevistará a los candidatos preseleccionados por Recursos Humanos, con el fin de validar los datos generales, preparación, experiencia, interés y determinar su aptitud, actitud para el cargo que se requiere.

Artículo 11: La Contratación

Todo trabajador antes de iniciar sus labores llenará un formato de solicitud de empleo, firmará un contrato de trabajo que estará sujeto a un periodo probatorio de tres meses y será incluido en la Caja de Seguro Social.

Artículo 12: Prohibición de Discriminación, en la contratación

Está totalmente prohibido cualquier tipo de discriminación u hostigamiento en el proceso de reclutamiento, preselección, selección y contratación.

Artículo 13: Inducción

Al iniciar la relación de trabajo, toda persona contratada recibirá una inducción al trabajo por parte de El Depto. de Recursos Humanos o la Gerencia o Dirección o Departamento al que quedará asignado, en la que se le explicaran los detalles, pormenores, riesgos, prohibiciones del trabajo y los principios de La Empresa en cumplimiento de la Ley 7 de 14 de febrero de 2018.

En dicha inducción se enfatizará la no tolerancia a las acciones u omisiones que constituyen hostigamiento, acoso sexual, moral, racismo o sexismo.

Artículo 14: De la Investigación de conductas prohibidas.

Tan pronto se tenga conocimiento formal, de acciones u omisiones, que pudiesen tipificar violaciones a la Ley 7 de 14 de febrero de 2018, se iniciará un proceso de investigación para determinar su veracidad o no.

Artículo 15: Del órgano de investigación

La investigación de los actos u omisiones que pudiesen constituir hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo o sexismo, estará a cargo de El Depto. de Recursos Humanos, con el apoyo del Jefe del departamento donde ocurra, siempre que no sea parte del hecho investigado.

Artículo 16: De los impedimentos

En caso que alguno de los responsables de la investigación sea parte, testigo del hecho a investigar o tenga interés en el resultado de la investigación, de modo que pueda afectar su imparcialidad, debe inmediatamente declararse impedido y el Gerente General designará su reemplazo para que realice la investigación del caso específico.

Artículo 17: Actuación de Oficio

Cuando por cualquier medio, se tenga noticia que en La Empresa se ha cometido o se está cometiendo un acto que pudiese atentar contra la honra, dignidad, integridad física o psicológica mediante acciones u omisiones que constituyan hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo o sexismo, se iniciará de oficio el procedimiento de investigación por el Depto. de Recursos Humanos, con el propósito de determinar la veracidad o no del mismo,

él o los autores, la o las víctimas, evitar su continuación y sancionar a los responsables de ser el caso.

Artículo 18: De la Denuncia

Cuando uno o varios trabajadores sean víctimas o tengan conocimiento de la comisión de cualquiera de los actos prohibidos por la ley 7 de 14 de febrero de 2018, puede presentar su denuncia por escrito a El Depto. de Recursos Humanos, describiendo brevemente cuándo y cómo ocurrieron los hechos, las pruebas documentales o testigos del mismo. El Depto. de Recursos proveerá estos formularios.

Artículo 19: Confidencialidad

En todo caso, la investigación y su resultado se manejará de la manera más confidencialmente posible, a fin de no re-victimizar a la persona afectada.

Del mismo modo se protegerá a los testigos contra cualquier acto en su contra por motivo de su declaración.

Artículo 20: Carga de la Prueba

El Depto. de Recursos Humanos, realizará todas las acciones necesarias para investigar y probar cualquiera violación a la Ley 7 de 14 febrero de 2018, sin embargo en caso de denuncia directa y específica en contra de una o más personas, el denunciante tendrá la carga de la prueba y contará con el apoyo de La Empresa en la obtención de documentos, fotos, videos, informes y consultas de incidentes a los involucrados y testigos.

Artículo 21: Duración de la investigación

El procedimiento de investigación y decisión final será expedito, efectivo y confidencial y en ningún caso podrá exceder de un plazo de 3 meses, contados a partir de la interposición de la denuncia.

Artículo 22: Obligación del Informe de Incidente

Todo Gerente, Director, jefe, supervisor o trabajador que tenga por cualquier medio, conocimiento de la comisión de actos que constituyen hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo o sexismo, deberá ponerlo en conocimiento de la Gerencia General o de El Depto. de Recursos Humanos, mediante un informe escrito de incidente, para el inicio de la investigación.

Artículo 23: De la consulta de incidente

Todo trabajador que de alguna manera sea testigo o tenga conocimiento de la comisión de actos que constituyen hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo o sexismo está obligado

a responder la consulta de incidente que al respecto le formule su jefe inmediato o El Depto. de Recursos Humanos.

La negativa a contestar será considerada y sancionada como falta de probidad y por desobedecer órdenes impartidas en el trabajo contratado.

Artículo 24: Del inicio de la investigación.

Recibida la denuncia o la información de la comisión de acciones u omisiones violatorias de la ley 7 de 14 de febrero de 2018, la Gerencia General o El Depto. de Recursos Humanos, levantará un acta de inicio de la investigación y la recepción de todas las pruebas documentales, testimoniales, periciales y de inspección necesarias.

Artículo 25: Del traslado de la queja

El trabajador contra quien se presente una queja por hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo o sexismo, será notificado confidencialmente a más tardar en el término de 10 días hábiles para que si lo considera oportuno presente su descargo y las pruebas en su defensa.

Artículo 26: De la Remisión del Expediente

Luego de recabadas todas las pruebas de cargo y descargo, el Depto. de Recursos Humanos o el encargado de la investigación, remitirá el expediente a la Gerencia General para que determine la responsabilidad o no del o los trabajadores denunciados o investigados.

Artículo 27: Queda entendido que no constituye discriminación, ni hostigamiento, ni acoso, ni racismo, ni sexismo, las acciones de La Empresa en cumplimiento del derecho de administración, salvo en el caso específico se pruebe lo contrario en cuyo caso habrá cero tolerancia y se aplicará las sanciones de este Reglamento.

Artículo 28: De la decisión final

El Gerente General o Director General, con fundamento en las pruebas recabadas podrán determinar según la gravedad o no de los hechos:

1. Despedir a el o los que resulten responsables con causa justificada.
2. Sobreseer y ordenar el archivo del expediente, en caso que el hecho no sea cierto, la denuncia sea temeraria o falsa.
3. Despedir al que denuncie falsa, temerariamente o sin pruebas.
4. Amonestar por escrito, en caso que el hecho no sea grave.

9. Identificación de cambios

Punto modificado	Texto Modificado	VV	Solicitado